

8.10.2014

ATTO DI RINEGOZIAZIONE DEL TASSO

Mutuo n. _8E53055182312_

Con la presente scrittura privata

Giuseppe Vignone

- **BANCA DELL'ADRIATICO S.p.A.** - in seguito denominato "Banca" - Società soggetta a direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A., ed appartenente al Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo Gruppi Bancari, con sede legale in **Ascoli Piceno, Corso Mazzini 190** (codice fiscale e partita I.V.A. n. **00097670442**), capitale sociale di Euro **70.755.020,00**, società iscritta nel Registro delle Imprese - Ufficio di **Ascoli Piceno** al n. **00097670442** ed all'Albo Banche al n. **5177**, in persona di **TRUBIANO FABRIZIO** nella qualità di **QUADRO DIRETTIVO** domiciliato per la carica in **PESCARA Corso Vittorio Emanuele II, 254**;

- **DI SALVATORE CESIDIO**

nato il : 30/04/1949 a GIOIA DEI MARSI

Codice fiscale : DSLCSD49D30E040H

residente in : Via Pereto 57 - AVEZZANO (AQ) - CAP 67051

in seguito denominato anche "Parte Mutuataria".

- **D'AMICO VIVIANA**

nata il 15/02/1950 a ORTUCCHIO

Codice fiscale: DMCVVN50B55G145S

residente in : Via Pereto 57 - AVEZZANO (AQ) - CAP 67051

in seguito denominata anche "Terzo datore di ipoteca"

Premesso:

Giuseppe Vignone

- che la Parte Mutuataria ha in corso un contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 31/01/2012 per l'importo originario di Euro 231.000,00 ;

- che le parti, esclusa ogni volontà di novazione del rapporto costituito con il citato contratto di mutuo, con la presente intendono procedere alla variazione del tasso di interesse.

Tutto ciò premesso e ritenuto integrante e sostanziale della presente, si conviene quanto segue.

1. Le parti, parziale modifica di quanto previsto nel contratto di mutuo, convengono che sul debito residuo siano variate le modalità di determinazione del tasso di interesse come di seguito indicato.

Con decorrenza dalla rata in corso, la restituzione del capitale mutuato avverrà mediante il pagamento di rate mensili, calcolate al tasso di interesse risultante dalla somma dei seguenti addendi:

- a. tasso di interesse ad un mese (base 360) - denominato EURIBOR - applicato ai prestiti interbancari in Euro non garantiti, calcolato giornalmente come media semplice delle

60000 Miles

con
nuo
alle
ma

Handwritten signature: *Handwritten signature*

Handwritten signature: *Handwritten signature*

- Handwritten signature: *Handwritten signature*

Handwritten signature: *Handwritten signature*

Handwritten signature: *Handwritten signature*

Handwritten signature: *Handwritten signature*

- Handwritten signature: *Handwritten signature*

Handwritten signature: *Handwritten signature*

Handwritten signature: *Handwritten signature*

Handwritten signature: *Handwritten signature*

Tali interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari al tasso, pro-tempore vigente durante la mora, per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea (attualmente pari al 0,30% annuo) e pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 (zero uno) ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", maggiorato di 2,00 (due/00) punti percentuali annui.

Qualora il tasso di cui sopra non venisse più determinato, l'interesse di mora sarà corrisposto nella misura pari al tasso di interesse applicato ai prestiti interbancari in Euro non garantiti a sei mesi (base 360) - denominato EURIBOR- calcolato giornalmente come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito selezionato periodicamente dalla European Banking Federation (EBF) e rilevato dalla stessa EBF il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di decorrenza dei semestri gennaio/giugno e luglio/dicembre di ciascun anno, maggiorato di 2,75 (due/75) punti percentuali annui, e da applicare, rispettivamente, al primo e al secondo semestre solare di ogni anno.

Il predetto tasso sarà pubblicato alla pagina "EURIBOR01" del circuito telematico Reuters (o in futuro qualsiasi pagina o servizio che dovesse sostituirla) e pubblicato di norma sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno successivo. Resta inteso che per giorno lavorativo bancario deve intendersi un giorno in cui è aperto il sistema di regolamento TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer).

Gli interessi di mora saranno calcolati in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 36.500 su base annua.

6. Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo, la Parte Mutuataria non è tenuta a corrispondere alla Banca alcun compenso. Nessun altro onere può essere addebitato a detto titolo.

7. La Parte Mutuataria \ Il Terzo datore di ipoteca dichiara/no di essere attuale/i proprietari/o dell'immobile su cui grava l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo menzionato in premessa.

8. Restano ferme tutte le altre pattuizioni e condizioni citate nei contratti indicati in premessa, nonché l'ipoteca iscritta a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Parte Mutuataria.

Le parti rinunciano a richiedere l'annotamento, a margine dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo, delle variazioni relative alle modalità di determinazione del tasso di interesse pattuite con il presente atto.

In caso di accollo del mutuo, il terzo accollante – per poterne beneficiare – dovrà accettare espressamente tutte le condizioni di cui alla presente.

Il presente atto di rinegoziazione è soggetto al regime fiscale di cui al D.P.R. n. 601/73 dichiarandosi in proposito che la relativa imposta è già stata assolta nei termini indicati nel contratto di mutuo originario.

PESCARA 08/10/14

BANCA DELL'ADRIATICO S.p.A.

Parte Mutuataria

Terzo datore d'ipoteca

Si approva specificatamente, ai sensi della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 9/2/2000 emanata in attuazione dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 342/99 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22/2/2000 e, per quanto possa occorrere, anche ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ., quanto previsto dal punto 5. della presente.

Parte Mutuataria

Terzo datore d'ipoteca

La Parte Mutuataria \ e il Terzo datore d'ipoteca dichiara\no infine di ricevere un esemplare del presente atto composto di n. ____ pagine unite fra loro da una fascetta olografica.

Parte Mutuataria

Terzo datore d'ipoteca

[Handwritten signature]